

专题十九 行政处罚程序制度对比

1、对违法行政案件处罚的路径有哪三个？

答：简易程序、快办制度和一般程序。

2、为什么要设计三条路径？

答：繁简分流、提高效率、确保公平。

3、简易程序和快办制度各自是不相通的吗？即如果适用简易程序，就一定不适用于快办，如果不适用快办，就一定不适用于简易程序呢？

答：能用简易程序的案件一定不能用快办，但不能用快办的有可能适用简易程序。因为简易程序看结果，快办制度看法条。

4、符合简易程序条件的可以用一般程序办理吗？

答：可以，由民警自由裁量。

5、适用简易程序需要违法嫌疑人同意吗？

答：不需要。

6、适用快办制度需要违法嫌疑人同意吗？

答：必须征得其书面同意。

7、适用一般程序需要违法嫌疑人同意吗？

答：不需要。

8、简易程序的案件，民警可以一个人当场作出处罚吗？

答：应当两名以上民警。但在办理治安案件过程中，如果违法行为人对大前提、小前提和结论均无异议，且有全程录音录像，可以一人处

罚。

9、对于盲聋哑、半精神病、未成年、外国人、无国籍人可以适用简易程序？

答：有适用的可能的。只要符合当场处罚程序的情形即可。

10、对哪些案件可以适用简易程序？

答：小额罚款、警告。

具体而言

(1) 违法事实确凿；

(2) 有法定依据，种类是警告或小额罚款。

①对违反治安管理行为人处以五百元以下罚款或者警告的；

②对违反道路交通行为人处以二百元以下罚款或者警告；

③出入境边防检查机关对违反出境入境管理行为人处五百元以下罚款或者警告的；

④对其他违法行为的个人处二百元以下罚款或警告、对单位处以三千元以下罚款或者警告的；

⑤法律规定可以当场处罚的其他情形。

11、对哪些案件不可以适用简易程序？

答：卖淫、嫖娼、赌博、毒品案件不适用当场处罚程序。

卖淫、嫖娼共 9 类案件，但只有四种案件不适用：卖淫、嫖娼、拉客招嫖、引诱容留介绍卖淫。淫秽淫乱的符合条件的可以用。

【制作、运输、复制、出售、出租淫秽的书刊、图片、影片、音像制品等淫秽物品；利用计算机信息网络、电话以及其他通讯工具传播淫

秽信息的；组织播放淫秽音像的；组织或者进行淫秽表演的；参与聚众淫乱活动的。】

12、适用简易程序的案件需要调查吗，以确保事实清楚，证据确凿？

答：需要。

13、简易程序需要履行处罚前告知和听取程序吗？

答：需要，否则就是重大的程序违法。口头告知即可。

14、简易程序需要当场作出处罚决定书吗？

答：对，当场作出且当场送达。

15、送达决定书后，可以当场收缴罚款吗？

答：符合条件的即可。

16、对当场处罚决定不服，有什么救济路径？

答：可以申请行政复议、行政诉讼，国家赔偿。

17、民警作出决定后，几日内报备？

答：(1) 交通警察作出决定后二日内报备。

(1) 在旅客列车上、民航飞机、水上作出的处罚，应当在返回后的 24 小时内报备。

18、适用快办的案件要求案件事实清楚吗？

答：要求，当不要求证据确凿。

19、对哪些案件，不可以适用快办？

答：太简单，太复杂的案件都不适用。

(1) 简易程序的案件；

(1) 可能作出 10 日以上拘留的案件；

(2) 依法应当听证的案件。

20、适用快办对违法嫌疑人的要求是什么？

答：人正常，主观认罪认罚，客观上签署同意。

(1) 非弱势群体：违法嫌疑人非系盲、聋、哑人，未成年人或者疑似精神病人的

(2) 主观上认错认罚，对违法事实和法律适用没有异议。

(3) 客观上书面同意适用程序：适用快速办理制度前，公安机关应当书面告知违法嫌疑人快速办理制度的相关规定，征求其同意后，由其签名确认。

21、快速办理时限是多长？

答：违法嫌疑人到案后 48 小时内作出处理决定。

21、快速办理快在哪？如何确保违法嫌疑人到案后 48 小时内作出处理决定？

答：（一）简化证据收集

1、内容简化—主客观相互印证

(1) 违法嫌疑人在自行书写材料或询问笔录中承认违法事实，认错认罚；

(2) 有视音频记录、电子数据、检查笔录等关键证据能够相互印证的；

(3) 公安机关可以不再开展其他调查取证工作。

2、方式简化—询问笔录、自行书写、录音录像

(1) 询问笔录—简明扼要的格式，尽量减少需要文字记录的内容；

(2) 自行书写—提供样式供其参考；

(3) 录音录像—代替书面笔录，必要时，对关视听资料的关键内容和相应时间段等作文字说明。

(二) 简化审核审批手续

可以由专职、兼职法制员或办案部门负责人审核后，报公安机关负责人审批。

(三) 简化处罚前告知程序

1、可以口头告知、也可以书面告知；

2、办案民警必须在案卷材料中标注告知情况，并由被告知人签名确认。

23、对快速办理的行政案件，公安机关应当根据违法行为人认错悔改、纠正违法行为、赔偿损失以及被侵害人谅解等情节，依法对违法行为人从轻、减轻或者不予处罚。对吗？

答：不对，是可以。

24、公安机关快速办理行政案件过程中，发现不适用快速办理制度的，转为一般程序办理。对吗？

答：对。快速办理阶段收集的证据，可以作为证据使用。

25、处罚前告知的方式有几种？在不同的办理办案程序中适用什么样的处罚前告知？

答：三种，口头，书面，公告。当场处罚程序—口头；快速办理—口头或书面；一般程序—书面。因违法行为人逃跑等原因无法履行告知义务的，公安机关可以采取公告方式送达，期限为 7 日。

专题二十 行政处罚前告知

1、处罚前告知包括哪两种方式？

答：普通告知和听证告知。小事普通告知，大事听证告知。

2、一定要履行处罚前告知程序吗？

答：必须的，否则无效。

3、处罚前告知拟处罚对象什么啊？

答：（一）公安机关拟作出行政处罚决定的内容、事实、理由及依据；

（二）告知违法嫌疑人享有陈述权和申辩权。单位违法的，应当告知其法定代表人、主要负责人或者其授权的人员。

4、为什么要有设置听证制度？

答：因为处罚太重，要牺牲效率来保证公平。

5、什么案件需要告知对象有申请听证的权利？

答：在作出下列行政处罚决定之前，应当告知违法嫌疑人有要求举行听证的权利：

（一）资格罚：降低资质等级、吊销许可证件；

（二）行为罚：责令停产停业、责令关闭、限制从业；

（三）财产罚：较大数额罚款；没收较大数额违法所得、没收较大价值非法财物；

较大数额罚款指的是对违反治安管理被处以4000元以上的罚款；违反边防出境入境管理法律、法规和规章的个人处以6000元以上罚款；对其他个人处以2000元以上罚款，对单位处以一万元以上的罚款；

（四）违反治安管理被采取责令停业整顿措施；

(五) 违反治安管理的未成年人有可能被行政拘留的；注意：听证不公开；

(六) 案情复杂或者具有重大社会影响的案件，违反治安管理行为人为人要求听证，公安机关认为必要的。

(七)“其他较重的行政处罚”，主要是指《计算机信息网络国际联网安全保护管理办法》第20条、第21条规定的停止联网、停机整顿。当事人依法就属于听证范围的行政处罚要求听证的，公安机关应当对全案组织听证。

6、听证组织机构是？

答：(1) 法制部门；

(1) 没有法制部门的，非本案调查人员组织。

7、谁负责告知拟被处罚人享有听证的权利？

答：办案民警。

8、被处罚人是否可以申请不听证？

答：可以。

9、被处罚人如果申请听证，几日内申请？

答：违法嫌疑人在收到告知后 5 日内公安机关提出申请，口头书面均可。5 日内允许反复：违法嫌疑人放弃听证或者撤回听证要求后，处罚决定作出前，又提出听证要求的，只要在听证申请有效期内，应当允许。

10、被处罚人向谁申请听证？是办案民警还是法制部门？

答：法制部门。

11、法制部门收到申请后几日内进行审查决定是否受理听证？

答：2 日内。

12、法制部门经过审查，认为符合听证条件的，应当在受理申请之日起的 7 日内将《举行听证通知书》送达申请人和其他听证参加人，对吗？

答：错误。应当在举行听证的 7 日前将《举行听证通知书》送达听证申请人，并将举行听证的时间、地点通知其他听证参加人。

13、公安机关应当在决定受理之日起 10 日内举行听证，对吗？

答：不对。应当在公安机关收到听证申请之日起十日内举行；听证申请人不能按期参加听证的，可以申请延期，是否准许，由听证主持人决定。

14、听证的参加人都有谁？

答：听证人员，当事人及其代理人；办案警察；证人鉴定人翻译人员；其他有关人员（第三人）。

15、听证过程中，当事人可以委托代理人吗？办案警察可以委托代理人吗？

答：当事人可以，警察不可以。

16、听证应当不公开进行，对吗？

答：应当公开举行，除涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私不公开举行、未成年人可能执行拘留。

17、听证的程序是？

答：告知—申请—受理—通知—举行听证会。（5-2-7-10）

听证会：主持人核对到会人员以及权利义务告知—调查—辩论—最后陈述—形成听证笔录—核对签名—制作听证报告书。

18、听证笔录和听证报告书的区别是什么？

答：第一、制作主体不同。前者是记录员，后者是主持人。

第二、内容不同，前者是听证会过程的如实记录；后者是主持人对案件的建议。

第三、作用不同，前者是接下来处罚的依据；后者是主持人个人的建议。

19、对未成人处罚前告知的要求？

答：违反治安管理行为人不满十八周岁的，还应当告知未成年人的父母或者其他监护人上述内容，充分听取其意见。

20、听证以后，处罚不可以再加重吗？

答：可以，但不得因为申请听证本身而加重。

21、二个以上违法嫌疑人分别对同一行政案件提出听证要求的，可以合并举行？

答：对。

22、同一行政案件中有二个以上违法嫌疑人，其中部分违法嫌疑人提出听证申请的，应当在听证举行后一并做出处理决定？

答：对。

23、中止听证的情形是什么？

答：第一、需要通知新的证人到会、调取新的证据或者需要重新鉴定或者勘验的；

第二、因回避致使听证不能继续进行的；

第三、其他需要中止听证的。

中止听证的情形消除后，听证主持人应当及时恢复听证。

24、终止听证的情形是什么？

答：第一、听证申请人撤回听证申请的；

第二、听证申请人及其代理人无正当理由拒不出席或者未经听证主持人许可中途退出听证的；

第三、听证申请人死亡或者作为听证申请人的法人或者其他组织被撤销、解散的；

第四、听证过程中，听证申请人或者其代理人扰乱听证秩序，不听劝阻，致使听证无法正常进行的。

第五、其他需要终止听证的。

25、听证参加人和旁听人员应当遵守听证会场纪律。对违反听证会场纪律的，听证主持人应当如何处理？

答：应当警告制止；对不听制止，干扰听证正常进行的旁听人员，责令其退场。

专题二十一 律师参与诉讼制度

1、辩护人和诉讼代理人的区别？

答：辩护人维护的是犯罪嫌疑人的利益；诉讼代理人维护的是被害人的利益。

2、在侦查阶段，哪些人可以成为辩护人？

答：只有律师。

3、在侦查阶段，应当告知被害人有权委托诉讼代理人吗？

答：在侦查阶段，没有诉讼代理人。

关联法条：

《刑事诉讼法》第 46 条 公诉案件的被害人及其法定代理人或者近亲属，附带民事诉讼的当事人及其法定代理人，自案件移送审查起诉之日起，有权委托诉讼代理人。

4、在侦查阶段，犯罪嫌疑人什么时候有权委托辩护人？

答：犯罪嫌疑人自被侦查机关第一次讯问或者采取强制措施之日起，有权委托辩护人；在侦查期间，只能委托律师作为辩护人。被告人有权随时委托辩护人。

5、犯罪嫌疑人在押的，谁有权利委托辩护人？

答：犯罪嫌疑人及其监护人、近亲属。

6、辩护人在侦查阶段的权利有哪些？

答：知情权、会见权、通信权、代理申诉控告权、法律帮助权、申请变更强制措施权。

《公安机关办理刑事案件程序规定》第 42 条 公安机关应当保障辩护律师在侦查阶段依法从事下列执业活动：

(一)向公安机关了解犯罪嫌疑人涉嫌的罪名和案件有关情况,提出意见;

(二)与犯罪嫌疑人会见和通信,向犯罪嫌疑人了解案件有关情况;

(三)为犯罪嫌疑人提供法律帮助、代理申诉、控告;

(四)为犯罪嫌疑人申请变更强制措施。

7、辩护律师在检察院审查起诉阶段有哪些权利?

答:阅卷权(查阅、复制、摘抄卷宗)、向犯罪嫌疑人、被告人核实有关证据、犯罪嫌疑人认罪认罚时见证签名等。

8、律师有调查取证权吗?

答:通说认为,在侦查阶段是没有的,在检法阶段,可以自行调查,可以申请检法调取公检没有移送的对犯罪嫌疑人有利的证据、也可以在符合条件的时候,向当事人及其近亲属、证人等收集相关涉案材料。

关联法条:《刑事诉讼法》

第 41 条 辩护人认为在侦查、审查起诉期间公安机关、人民检察院收集的证明犯罪嫌疑人、被告人无罪或者罪轻的证据材料未提交的,有权申请人民检察院、人民法院调取。

第 43 条 辩护律师经证人或者其他有关单位和个人同意,可以向他们收集与本案有关的材料,也可以申请人民检察院、人民法院收集、调取证据,或者申请人民法院通知证人出庭作证。

辩护律师经人民检察院或者人民法院许可，并且经被害人或者其近亲属、被害人提供的证人同意，可以向他们收集与本案有关的材料。

9、在侦查阶段，律师会见的对象是？

答：在看守所羁押的犯罪嫌疑人和执行监视居住的犯罪嫌疑人。

10、在侦查阶段，律师会见在押犯罪嫌疑人和监视居住的犯罪嫌疑人需要持哪三证？看守所或者监视居住的执行机关至迟应当在多少小时内安排会见？

答：持三证会见，48 小时内安排会见。

关联法条：《公安机关办理刑事案件程序规定》第 53 条 辩护律师要求会见在押的犯罪嫌疑人，看守所应当在查验其律师执业证书、律师事务所证明和委托书或者法律援助公函后，在四十八小时以内安排律师会见到犯罪嫌疑人，同时通知办案部门。

11、遇到什么案件，看守所或监视居住的执行机关不得安排会见？

答：国、恐案件。律师—办案部门—县级以上公安机关负责人批准，然后告知看守所/监视居住的执行机关+律师结果。

关联法条：《公安机关办理刑事案件程序规定》第 52 条 对危害国家安全犯罪案件、恐怖活动犯罪案件，办案部门应当在将犯罪嫌疑人送看守所羁押时书面通知看守所；犯罪嫌疑人被监视居住的，应当在送交执行时书面通知执行机关。

辩护律师在侦查期间要求会见前款规定案件的在押或者被监视居住的犯罪嫌疑人，应当向办案部门提出申请。

对辩护律师提出的会见申请，办案部门应当在收到申请后三日以内，报经县级以上公安机关负责人批准，作出许可或者不许可的决定，书面通知辩护律师，并及时通知看守所或者执行监视居住的部门。除有碍侦查或者可能泄露国家秘密的情形外，应当作出许可的决定。

公安机关不许可会见的，应当说明理由。有碍侦查或者可能泄露国家秘密的情形消失后，公安机关应当许可会见。

有下列情形之一的，属于本条规定的“有碍侦查”：

- (一)可能毁灭、伪造证据，干扰证人作证或者串供的；
- (二)可能引起犯罪嫌疑人自残、自杀或者逃跑的；
- (三)可能引起同案犯逃避、妨碍侦查的；
- (四)犯罪嫌疑人的家属与犯罪有牵连的。

12、律师与犯罪嫌疑人会见时，看守所或监视居住的执行机关是否可以派人在场，是否可以监听？是否可以监视？

答：不得派人在场，不得监听，可以监视。

13、律师与犯罪嫌疑人的通信，公安机关是否可以查验？

答：可以查验，但不得扣留，如果发现有碍侦查、起诉、审判的，可以扣留并移送办案机关处理。

14、律师在侦查阶段，可以阅卷、复制、摘抄卷宗吗？

答：不可。在公安机关移送审查起诉之日起，律师可以到检察院行使该权利。

15、在侦查阶段，如果犯罪嫌疑人认罪认罚，可以在律师的见证下签署认罪认罚具结书？

答：不对。签署认罪认罚具结书，是在检察院审查起诉阶段，而不是在公安机关的侦查阶段。

关联法条：《中华人民共和国刑事诉讼法》第 174 条规定： 犯罪嫌疑人自愿认罪，同意量刑建议和程序适用的，应当在辩护人或者值班律师在场的情况下签署认罪认罚具结书。犯罪嫌疑人认罪认罚，有下列情形之一的，不需要签署认罪认罚具结书： 1、犯罪嫌疑人是盲、聋、哑人，或者是尚未完全丧失辨认或者控制自己行为能力的精神病人的； 2、未成年犯罪嫌疑人的法定代理人、辩护人对未成年人认罪认罚有异议的； 3、其他不需要签署认罪认罚具结书的情形。

16、在侦查阶段，辩护律师在和犯罪嫌疑人会见时，得知其三年前曾经实施过颠覆国家政权罪，律师是否有义务告知公安机关？

答：不需要。不可以突破保密义务。

17、律师突破保密义务的情形是什么？

答：正在实施或将要实施严重危害国公人的案件。

18、律师在代理刑事案件中，最容易触碰的罪名是？

答：故意或过失泄露国家秘密罪、妨害作证罪、帮助毁灭伪造证据罪、行贿罪等。

19、律师查阅、摘抄、复制的证据材料属于国家秘密的，如何处理？

答：应当经过有关单位同意并遵守国家保密规定。律师对在调查取证中所获悉的涉及商业秘密、个人隐私的信息和材料，应当严格按照法律法规履行应尽的责任和义务，并于法律事务办结后统一交律师事务所存档。违法泄露涉及商业秘密、个人隐私的信息和材料，应当承担相应的法律责任。

20、犯罪嫌疑人如果没有委托律师，还可以从哪些渠道获得律师的帮助？

答：犯罪嫌疑人委托律师，是有偿的，属于约定提供法律服务的行为；除此之外，还可以通过法律援助的渠道获得律师帮助，法律援助属于法定的渠道，即《法律援助法》的规定，是由各级司法局法律援助部门提供的免费的公共法律服务。如果不符合法律援助的条件，还可以向值班律师进行咨询。

21、法律援助的方式有哪些？

答：有二种，第一，因为经济困难，可以获得法律援助；第二，因为特殊主体和特殊刑罚，应当获得法律援助。

22、应当获得法律援助的情形有哪些？

答：特殊主体：(1) 未成年人；(2) 视力、听力、言语残疾人；(3) 不能完全辨认自己行为的成年人。

特殊刑罚：(1) 可能被判处无期徒刑、死刑的人；(2) 申请法律援助的死刑复核案件被告人。

22、犯罪嫌疑人张三，没有委托辩护律师，但也不符合法律援助的条件，他该如何获得法律帮助？

答：通过值班律师。值班律师，是指法律援助机构在看守所、人民检察院、人民法院等场所设立法律援助工作站，通过派驻或安排的方式，为没有辩护人的犯罪嫌疑人、被告人提供法律帮助的律师。

24、值班律师是免费的吗？

答：是。

25、值班律师和委托律师、法援律师共性和区别在？

答：值班律师可以行使会见权、阅卷权、提供法律咨询和帮助申请变更强制措施，发表意见等、签署认罪认罚具结书时在场。

值班律师没有核实案情、调查取证的权利、出庭辩护的权利以及代理申诉控告的权利。

26、作为犯罪嫌疑人张三，如何委托辩护律师？

答：核心就是签委托合同，如果张三未被关押，公安机关需要做的就是权利告知，其他不用管了；如果张三被关押，就处于不自由的状态，这个时候可以将这个需求告知看守所管教民警，民警会给办案部门转达，如果张三有信得过的律师或律所，民警直接告知律师或律所，如果张三只是说需要委托律师，民警就转达给张三的监护人、近亲属，由他们去寻找信得过的律师。如果张三孤家寡人，那么民警直接联系当地律协或司法局为其推荐辩护律师。

【张三—家属—律协/司法局】

关联法条：

《公安机关办理刑事案件程序规定》第 45 条 在押的犯罪嫌疑人向看守所提出委托辩护律师要求的,看守所应当及时将其请求转达给办案部门,办案部门应当及时向犯罪嫌疑人委托的辩护律师或者律师事务所转达该项请求。

在押的犯罪嫌疑人仅提出委托辩护律师的要求,但提不出具体对象的,办案部门应当及时通知犯罪嫌疑人的监护人、近亲属代为委托辩护律师。犯罪嫌疑人无监护人或者近亲属的,办案部门应当及时通知当地律师协会或者司法行政机关为其推荐辩护律师。

27、如何指派或申请法律援助律师?

答:第一种是指派,是公安机关发现犯罪嫌疑人是特殊主体或可能被判处特殊刑罚的时候,但张三没有委托律师,那么公安机关自发现该情形后三日以内通知法律援助机构为张三指派辩护律师;

第二种是申请,公安机关收到申请后,24 小时转交法援机构,3 日内通知家属和法援机构沟通,提供相关

第四十七条 公安机关收到在押的犯罪嫌疑人提出的法律援助申请后,应当在二十四小时以内将其申请转交所在地的法律援助机构,并在三日以内通知申请人的法定代理人、近亲属或者其委托的其他人员协助提供有关证件、证明等相关材料。犯罪嫌疑人的法定代理人、近亲属或者其委托的其他人员地址不详无法通知的,应当在转交申请时一并告知法律援助机构。

犯罪嫌疑人拒绝法律援助机构指派的律师作为辩护人或者自行委托辩护人的，公安机关应当在三日以内通知法律援助机构。

28、如何约见值班律师？

答：没有委托辩护人、法律援助机构没有指派律师提供辩护的犯罪嫌疑人、被告人，向看守所申请由值班律师提供法律帮助的，看守所应当在二十四小时内通知值班律师。

29、移送审查起诉后，那些人可以成为辩护人？

答：《刑事诉讼法》第 33 条 犯罪嫌疑人、被告人除自己行使辩护权以外，还可以委托一至二人作为辩护人。下列的人可以被委托为辩护人：
(一)律师；(二)人民团体或者犯罪嫌疑人、被告人所在单位推荐的人；
(三)犯罪嫌疑人、被告人的监护人、亲友。

【律师；亲友；单位推荐的人】

正在被执行刑罚或者依法被剥夺、限制人身自由的人，不得担任辩护人。

【身上有事的人不得担任辩护人】

被开除公职和被吊销律师、公证员执业证书的人，不得担任辩护人，但系犯罪嫌疑人、被告人的监护人、近亲属的除外。

【被开除的公务员、公证员、律师，不得担任，但系监护人近亲属的除外】

高法解释：

第四十条 人民法院审判案件，应当充分保障被告人依法享有的辩护权利。

被告人除自己行使辩护权以外，还可以委托辩护人辩护。下列人员不得担任辩护人：

(一)正在被执行刑罚或者处于缓刑、假释考验期间的人；(身上有事的人)

(二)依法被剥夺、限制人身自由的人；(身上有事的人)

(三)无行为能力或者限制行为能力的人；(无人和限人)

(四)人民法院、人民检察院、公安机关、国家安全机关、监狱的现职人员；(公检法司)

(五)人民陪审员；(陪审员)

(六)与本案审理结果有利害关系的人；(有关联)

(七)外国人或者无国籍人。(非中国人)

前款第四项至第七项规定的人员，如果是被告人的监护人、近亲属，由被告人委托担任辩护人的，可以准许。

30、移送审查起诉后，亲友担任辩护人的，有无会见权、通信权、阅卷权啊？

答：经过检察院许可，可以会见、通信和阅卷。

《高检规则》第四十八条 自人民检察院对案件审查起诉之日起，律师以外的辩护人向人民检察院申请查阅、摘抄、复制本案的案卷材料或者申请同在押、被监视居住的犯罪嫌疑人会见和通信的，由人民检察院负责捕诉的部门进行审查并作出是否许可的决定，在三日以内书面通知申请人。

人民检察院许可律师以外的辩护人同在押或者被监视居住的犯罪嫌疑人通信的，可以要求看守所或者公安机关将书信送交人民检察院进行检查。

律师以外的辩护人申请查阅、摘抄、复制案卷材料或者申请同在押、被监视居住的犯罪嫌疑人会见和通信，具有下列情形之一的，人民检察院可以不予许可：

（一）同案犯罪嫌疑人在逃的；

（二）案件事实不清，证据不足，或者遗漏罪行、遗漏同案犯罪嫌疑人需要补充侦查的；

（三）涉及国家秘密或者商业秘密的；

（四）有事实表明存在串供、毁灭、伪造证据或者危害证人人身安全可能的。